



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Резолютивная часть решения

[дата]

Дело № [дело]

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Лицо 16

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

адрес: [адрес]

[адрес]

ОГРН [номер]

ИНН [номер]

ответчик:

акционерное общество Орг. 06

Орг. 06 [адрес]

[адрес]

ОГРН [номер]

ИНН [номер]

о взыскании задолженности за потребленную энергию и мощность по договору энергоснабжения от [дата] [номер] за период [дата] - [дата] в размере [сумма] судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере [сумма]

От ответчика поступил отзыв на иск с указанием на отсутствие задолженности в виду ее погашение, в подтверждение чего представил платежное поручение от [дата]

[номер] на сумму [сумма]

«Окончат.расчет за ДЕКАБРЬ 2025 по дог.

[номер]

от [дата]

на тех.нужды) по счету [номер]

от [дата] Сумма [номер] В т.ч. НДС(20%) [номер]

От истца какие-либо уточнения не поступали.

Поскольку на момент вынесения решения испрашивая задолженность отсутствует, оснований для удовлетворения требований не имеется.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно абзацу второму пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление № 1) принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса).

В соответствии с пунктом 26 Постановления № 1 при прекращении производства по делу ввиду отказа истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с ответчика (статья 110 АПК РФ). При этом следует иметь в виду, что отказ от иска является правом, а не обязанностью истца, поэтому возмещение судебных издержек истцу при указанных

обстоятельствах не может быть поставлено в зависимость от заявления им отказа от иска. Следовательно, в случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.

Согласно абзацу третьему пункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) требований истца (административного истца) после обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления (административного искового заявления) к производству.

В этом случае арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об отнесении на ответчика (заинтересованное лицо) расходов по уплате государственной пошлины исходя из положений статьи 110 АПК РФ с учетом того, что заявленные в суд требования фактически удовлетворены.

Поскольку в основу распределения судебных расходов между сторонами в арбитражном процессе положен принцип возмещения их правой стороне за счет неправо, при добровольном удовлетворении ответчиком исковых требований критерием для отнесения государственной пошлины на ответчика является установление того, исполнено обязательство до или после подачи иска в суд.

Поскольку сумма долга и неустойки уплачена после подачи иска, расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчиков.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

В иске отказать.

Взыскать с акционерного общества Орг. 06
Орг. 06 (ОГРН [номер] ИНН [номер] в
пользу акционерного общества Орг. 01 Орг. 01 Орг. 01 (ОГРН
[номер] ИНН [номер] [сумма] судебных расходов по уплате
государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 (ОГРН
[номер] ИНН [номер] из федерального бюджета [сумма] излишне
уплаченной по платежному поручению от [дата] [номер] государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья

Лицо 16

